

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מירב כהן
ירון לוי
נעמה לזימי
טטיאנה מזרסקי
יסמין פרידמן
דבי ביטון

פ/25/6412

הצעת חוק הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה לגמלת סיעוד ולתגמולי ביטוח סיעודי (תיקוני חקיקה),
התשפ"ו–2025

1. תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ –
הלאומי

(1) בסעיף 315א –

(א) בהגדרה "גמלה", במקום "לפי פרקים ה', ט', י"ג או י"ג1" יבוא
"לפי פרקים ה', ט', י', י"ג או י"ג1";

(ב) בהגדרה "ועדת עררים", אחרי פסקה (5) יבוא :

"(6) מנהל תחום הגמלאות במוסד, לעניין השגה לפי סעיף
233";

(2) בסעיף 315ג(א)(1), בסופה יבוא "או במסגרת בדיקת תלות כהגדרתה
בסעיף 223".

2. תיקון חוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981², אחרי סעיף 71 יבוא :
הביטוח

"פרק ד'1 : הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה לתגמולי ביטוח סיעודי

הגדרות – פרק ד'1 71א. בפרק זה –

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 94.

"גמלת סיעוד" – כהגדרתה בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב], התשמ"ה – 1995 (להלן – חוק הביטוח
הלאומי);

"תביעה לתגמולי ביטוח סיעודי" – תביעה לתשלום תגמולי
ביטוח סיעודי או תביעת השבת דמי ביטוח שעילתה קרות
מקרה ביטוח המזכה בתגמולי ביטוח סיעודי.

הגבלת תשלום בעד 71ב. הוראות סימן ב'1, בפרק י"ד לחוק הביטוח
טיפול בתביעה הלאומי, החלות לעניין תשלום בעד טיפול בתביעה
לתגמולי ביטוח לגמלת סיעוד יחולו גם על תשלום בעד טיפול
סיעודי בתביעה לתגמולי ביטוח סיעודי, בשינויים
המחויבים ושינוי זה: במקום "השר" יבוא "שר
האוצר".

דברי הסבר

בשנים האחרונות נרשמה עלייה משמעותית בהיקף השימוש בשירותי עורכי דין וחברות למיצוי זכויות בכל הנוגע להגשת תביעות לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי וכן תביעות לקבלת תגמולי ביטוח סיעודי מחברות הביטוח וקופות החולים. שירותים אלה ניתנים בתמורה לתשלומים, אשר במקרים מסוימים מגיעים לכדי סכומים של עשרות אלפי שקלים. בחלק מן המקרים נגבים הסכומים במלואם ובתשלום אחד מראש, אף כי כספי התגמולים משולמים למבוטח לאורך זמן. בפועל, חולים סיעודיים נדרשים להעביר לאותם גורמים מתווכים חלק ניכר מן הקצבה שלה הם זכאים. במקרים רבים עורכי דין ונציגי חברות למיצוי זכויות פונים ישירות ללקוחות פוטנציאליים, מבלי ליידע את החולים הסיעודיים או את בני המשפחה המטפלים בהם כי ניתן להגיש את התביעה באופן עצמאי.

הרפורמה בתחום הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי, שנכנסה לתוקף בשנת 2018, יחד עם הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מאותה שנה, הרחיבו באופן משמעותי את מעגל הזכאים ואת פוטנציאל הרווח של עורכי דין וחברות למיצוי זכויות – מה שתרם להתרחבות הפעילות בתחום זה. כתוצאה מכך, וכפי שעולה מדוח הסקירה השנתית לשנת 2023 ומנתוני מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי, מספר התביעות לגמלת סיעוד גדל מ-91 אלף בשנת 2018 ל-133 אלף בשנת 2023, ובמקביל נרשמה עלייה של 164% בהוצאותיו של המוסד לביטוח לאומי לצורך תשלום גמלאות סיעוד – מכ-11 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2020 לכ-18.5 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2024. באופן דומה, בקרב חברות הביטוח מספר התביעות השנתיות כמעט והוכפל. מצב זה יצר לחץ ניכר על מערכת הביטוח הסיעודי, עד כדי כך שביטוח הסיעוד של קופת חולים כללית הגיע לסף קריסה פעמיים בשנות האחרונות.

לפיכך, מוצע להרחיב את המגבלות הקבועות בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשמ"ה–1995

(להלן – חוק הביטוח הלאומי), לעניין תשלום בעד טיפול בתביעה, כך שיחולו גם על תשלום בעד טיפול בתביעה לגמלת סיעוד. נוסף על כך, מוצע לתקן את חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ולהחיל מגבלות דומות גם על תשלום בעד טיפול בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח סיעודי מחברות הביטוח. לעניין הגבלת התשלום בעד טיפול בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח סיעודי מחברות הביטוח, מוצע להעניק לשר האוצר את הסמכויות הנתונות לשר העבודה לעניין הגבלת התשלום בעד טיפול בתביעה מכוח תיקון מס' 161 לחוק הביטוח הלאומי. כך, יצומצמו התשלומים המועברים לעורכי דין ולחברות למיצוי זכויות בעד טיפול בתביעות לקבלת גמלת סיעוד או תגמולי ביטוח סיעודי, אשר נגבים על חשבון כספי התגמולים – לעיתים תוך ניצול פגיעותם של המטופלים הסיעודיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ו (29.12.2025)